

【产品续保服务合同】

甲方名称：乙方名称：

联系人：联系人：

联系电话：联系电话：

联系地址：联系地址：

甲乙双方本着相互信任、真诚合作、共同发展的原则，根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规签订本合同，并由双方共同恪守。

第一条、产品名称及价格

品牌	产品序列号	服务内容	数量	单价 (元)	总计（元）
服务器续保		产品续保配置： 2*银牌 4114/8*16G/18*1.2T SAS +2*480GSATA 企业级固态+4*1.92TSATA 企业级固态/H740P/750W 冗余电源/4 个千兆+2 个万兆光口+模块/iDRAC9,企业版/静态导轨/Windows server 2016 /3 年专业支持 硬件续保服务： *热线响应：7*24，甲方可 24 小时通过该专线联络工程师，以便及时咨询、诊断并解决问题。 *远程问题诊断和支持服务 *现场硬件技术支持 7*24 服务 *备件支持：乙方将提供所有维修所需的备件和材料，并由专业的物流公司负责备件的递送和坏件的回收，确保乙方提供支持的硬件设备恢复正常运行。这些备件和材料包括进行必要的工程改进所需的备件和材料。更换下来的产品部件归乙方所有。 *不间断工作：乙方的工程师到达客户现场后，立即开始进行不间断服务，直至设备能够重新运行。 *疑难问题升级服务：任何疑难技术问题，都可以利用升级服务的支持手段，通过乙方技术中心予以解决。 续保周期叁年 硬盘保留服务叁年			
价税合计人民币（大写）：			含税人民币（小写）：		

注：以上产品续保服务内容按照国家税务机关规定开具对应的增值税专用发票，税率 6%；乙方开具的发票不作为甲方付款的凭证

第二条、付款方式

甲方签订合同后_3_日内，支付合同_100%_的款项，即人民币_到乙方账户。

乙方账户信息如下：

公司名称：

地 址：

开户银行：

账 号：

乙方履行方式、时间

乙方采用电子交付形式进行交付，甲方付款后_3_个工作日可根据服务对应类型在对应品牌官网或我司维保网站上核实。

第三条、产品的签收、验收与保修

1. 乙方提供的续保服务符合合同约定的技术指标，甲方需按合同约定验收，且甲方必须在核实续保服务后3日内对服务进行验收，验收标准以对应品牌官网或我司维保官网更新显示为准。甲方对乙方提供的续保服务有异议的，甲方应在乙方下单续保服务之日起5日内发送到通知乙方。如甲方未通知，视为甲方验收合格，乙方提供的维保完全符合本合同的约定。

2. 续保服务期满后，甲方需乙方继续提供续保服务的，甲乙双方另签续保合同，具体费用另行进行约定。

3. 如本合同项下的产品为软件，则软件一经开封、注册或激活等，不退不换，视为产品验收合格，且乙方不负责产品的保修。

4. 如甲方利用乙方提供的软件，进行再次开发、翻制、复制、解密、反编译、反汇编和其他反向工程等行为，侵犯任何第三方知识产权或存在其他侵权行为的，乙方不承担任何责任。

第四条、甲方义务

1. 及时通知乙方应了解或知悉任何有关设备故障的详细情况及信息（“故障信息”），按照乙方工程师的指导（并协助乙方工程师）对故障进行诊断。

2. 保证乙方可以及时有效地接触设备，并应乙方要求提供服务所需的充分的场所、检测环境、故障信息、通讯条件和设施，以使乙方可以为最终用户有效提供服务。

3. 对于服务过程中所涉及的软件系统的安装或服务，须保证已经合法取得该等软件或系统的授权许可并允许乙方使用；如因任何第三针对该等软件或系统的合法性提出任何索赔、交涉、调查或诉讼，应由甲方自行处理并承担责任。

4. 甲方必须在乙方委派的工程师提供服务前，对设备所包含的软件以及数据库和运行记录保留充分的备份，并在乙方提供服务后自行恢复数据、安装其应用软件。乙方不承担任何因数据丢失而产生的赔偿责任。任何乙方工程师应甲要求代为备份/恢复的行为均不属于服务范围，乙方亦不就其承担任何责任。

5. 如果甲方的设备所在地点有任何潜在危险或危害乙方工程师健康的问题，甲方必须预先通知乙方，并提供或建议应采取的安全措施。

6. 乙方在认为需要时会在服务有效期限内为甲方的设备作适当的维护，甲方需提供必要的配合。

第五条、服务范围

1. 本服务仅适用于在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门、台湾地区）购买和使用的设备且仅在中国区域内(香港、澳门、台湾地区除外)，乙方才会提供本服务。

2. 如果没有另外约定，服务以服务产品简要描述、本协议、工作说明书以及乙方对服务的介绍和/或说明为准。服务范围可能包括对设备的修理以及设备的安装、检验服务等。

3. 服务仅限于原厂出厂配置（以设备随附的装箱单为准）的电脑及相关产品（“设备”），不适用于任何单独附加的配件以及任何该设备品牌之外的第三方产品及配件。

4. 本服务独立于设备随附的服务承诺（“基准服务”）；本合同没有明确规定的，服务将适用基准服务的相关条款。

第六条、服务的例外

1. 各类消耗性部件（例如电池）、软件产品介质、许可证及文本的更新不在服务之列。

2. 服务内容不包括以下原因所导致的对设备的必需修理及维护，这些原因包括但不限于：

- 甲方未按说明书要求安装、使用设备的；
- 设备经过非授权服务人员安装、修理或拆卸的；
- 意外因素或人为行为（包括计算机病毒、操作失误、搬运、磕碰、输入不合适的电压等）导致的故障；但服务内容另有规定者除外；
- 正常合理使用造成的消耗或损坏（如：外壳、接插部件的自然消耗，磨损及老化）；
- 甲方为了获取本条款下的利益而采取了隐瞒、欺诈等不当手段或方法；
- 其他如自然灾害等不可抗力（如地震、火灾、雷电、洪水等）原因导致的设备故障。

第七条、违约责任

1. 甲方逾期付款的，每逾期一天，按照应付而未付款项的 5‰ 计算违约金；逾期十五天以上的，乙方有权单方解除本合同，乙方未履行部分的续保服务义务，不再履行。

2. 乙方未能按时提供续保服务的，每逾期一天按应付总金额的 5‰ 计算违约金，总违约金不超过合同总价款的 5 %；

3. 如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切实际费用（包括但不限于诉讼费、保全费、诉讼财产保全担保费、律师费、差旅费、鉴定费、公证费等）均由违约方承担。

第八条、其他约定

1. 除本合同外，如本合同双方就本合同所涉货物还签订了其他形式的书面文件，该些书面文件内容与本合同内容相冲突的，均以本合同为准。

2. 双方确认，在本合同预留的地址和电话为双方有效的通讯方式，任一方向对方预留地址寄送书面文件，自文件到达预留地址之日起满三日，视为收件方收悉文件。

3. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应当协商解决；协商不成需诉讼解决的，由乙方所在地的人民法院管辖。

4. 本合同经双方详细协商后形成，自双方盖章之日起生效（本合同复印件与原件具有同等法律效力）；本合同盖章件如为通过传真、邮箱、社交软件等途径发送，则合同传真件、扫描件、照片等的打印件与原件具有同等法律效力，双方对此不持异议。

5. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方名称：

乙方名称：

（盖章）

（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：__年__月__日

日期：__年__月__